

ANNO
CHRISTI

1215.

κριτη pro

in.

de feili-

legit,

ice.

In Lati-

eiusdem

icisidem

β.

em inLat.

est.

atinis non

one respon-

ens Græca.

αρκείχωση τῆς ἰσότητος· καὶ οὕτως ἵνα ποσὶ-
τον ἐν τῷ τυκτικῷ χειτῇ* ὅσον τῷ ἐξωτικτικῷ
ὁ χειτῆς αἰεὶ παράχῃ ἢ δημοτικόν, εἰ δύναται
ἔχειν, ἀπόσωπον, ἢ δύο ἄνδρας εἰδήμονας, οἵ-
τινες ἀν' πιστῶς ἀπαντῶσι τὰ τῆς κρίσεως πρακτικὰ
συγγράψωσιν.

ἐρωτήσεις, καὶ ὁμολογίας, παραθέσεις μαρτύ-
ρων, καὶ παραγωγὰς ἐγγράφων, μεταλαλίας,
καὶ συγκλήσεις, καὶ ἐκκλητίες, παραιτήσεις, καὶ
ἑτέρα ἅπερ συνῆχον τῇ αὐτίκῃ τῇ χειτῇ συγ-
γραφοσόμενα, ὁρίζοντες τόπους, καὶ ἡμέρας, καὶ
ἀπόσωπα, καὶ τὰ ὀνόματα ὅπως συγγεγραμμένα
πῶς μέρεσι παρέχονται, ὥστε ἵνα τὰ πω-
πίτωπα παρὰ τοῖς γραφεῦσιν ἐναπομείνωσιν· ὅ-
πως εἰάν ἐπ' αὐτῶν τῆς ἀποβάσεως τῆ χειτῆς ὑπα-
ναστῇ συζήτης, διὰ τῆς διωκτικῆς ἢ ἀληθείας
ἐκτιμῶνται.

καὶ ὁ χειτῆς ἑκαστοῦ
καὶ παραχέτω χειτῆς, ἵνα διὰ τῶν ἀδοκίμων
καὶ ἀδίκων ἢ τῶν ἀδίκων δημοσιῶν μὴ βλαφ-
θῇ. ὁ δὲ χειτῆς ὁ τῶν διατάξιν πύττω ἀμε-
λήτων φυλάττειν, εἰάν δι' ἀμέλειαν τι δυσκο-
λίας ἀναδύσῃται, διὰ τῆς ὑπερτέρου χειτῆς κατω-
νόησε πρεπέσει σωφρονίζεσθαι· ἵνα μὴ ἐκ τῆς
προβάσεως αὐτῆς προβῇ, εἰ μὴ ὅσον ἐν τῇ δίκῃ
νομίμοις κατασταθῇται διδάγμασι.

λθ'. Περὶ ἀποκαταστάσεως ἀπογυμνώσεως.

Πολλάκις συμβαίνει ὅτι ὁ γυμνωθεὶς ἀδίκως,
διὰ τῆς γυμνώσαντος εἰς ἄλλον τῆ πράγματος
μετισταμὴν, κατὰ τῆς νεμομένης ἐ συνῆχεται
δι' ἀεργεσίαν ἀποκαταστάσεως τῇ γυμνωθέντι·
τῆς ὀφείλειας τῆς νομῆς ἀποκαταστάσεως ὅσα
τῶν δυσκολιῶν τῆς ἀποδείξεως, τὸ δίκαιον τῆς
οἰκειότητος ἀπόλλυσι τῶν ἐπιτελειῶν. ὅθεν μὴ
ἀντισταμὴν τῇ θάρσει τῆ πολιτικῆς διαγίγεται
σπίζομεν, ὅτι εἰάν τις τῆ λοιπῆς ἐγνωσμένως
πρᾶγμα ποιῶν λάβῃ, ἐπεὶ τῷ γυμνωσάντι
διαδέχεται ὡς πατὴρ, ἀντ' ὧν ἐπλείουν πα-
ρέσαι, μάστιγα δὲ εἰς κίνδυνον ψυχῶν, ἐπικρα-
τεῖν ἀδίκως, ἢ κατωδραμεῖν ἀλλοθί, κατὰ τῆς
νομέως τῆς πιστοσύνης, τῷ γυμνωθέντι δι' ἀεργ-
εσίαν ἐπιστρέφει συνῆχεται.

μ'. Περὶ νομῆς φυλάξεως διὰ τῶν καταφρόνησιν ἀπόντων.

Συμβαίνει ποτὲ ὅτι, ἐπεὶ τῶν ἐνάγοντι ὅσα
καταφρόνησιν τῆ ἀντιδίκου μέρεσι ἐπικρίνεται αἰ-
τία τῆς φυλαχθισομένης πράγματος ἢ νομῆς,
διὰ τῶν ἐνάγοντων διαμαρτυρίαν, ἢ δόλον,
ὁ ἐνάγων ἔσω τῆς ἐνιστῆς τὸ διατηρηθισόμε-
νον πρᾶγμα ἀπολαβεῖν ἐ δύναιται, ἢ παραλη-
φθεῖσαν ἀπόλλυσι· καὶ ὥς ἐπεὶ κατὰ τῶν ἐξή-
γησιν τῶν πολλῶν ἀληθείας ἐκ ἀν' ἐκτελεσθῆναι
μὴ τῶν παρὲλθον τῆς χρόνος νομῆς, ἀποκο-
μῆται ὀφείλειαν ἐκ τῆς κακίας αὐτῆς ἐναγόμε-
νον· ἵνα μὴ ὁ καταφρονήτης κρείττων ἢ
ὁ ἐπὶ καὶ αἰρέσεως εἴη, ἐκ κανονικῆς ἰσότητος

Concil. General. Tom. XXII.

leat æquitati, statuimus ut tam in ordina-
rio iudicio, quam extraordinario, iudex
semper adhibeat aut publicam (si potest ha-
bere) personam, aut duos viros idoneos,
qui fideliter universa iudicii acta conscri-
bant, videlicet citationes & dilationes, re-
cusationes & exceptiones, petitiones & re-
sponsiones, interrogationes & confessiones,
testium depositiones & instrumentorum
productiones, interlocutiones, appella-
tiones, renunciationes, conclusiones, &
cetera quæ occurrunt competenti ordine
conscribenda, designando loca, tempora
& personas: & omnia* sic conscripta parti-
bus tribuantur: ita quod originalia penes
scriptores remaneant: ut, si super processu
iudicis fuerit suborta contentio, per hæc
possit veritas declarari. Hoc adhibito mo-
deramine, quatenus sic honestis & discre-
tis deferatur* iudicibus: quod per improvi-
dos & iniquos, innocentum iustitia non
lædatur. Iudex autem qui constitutionem
istam neglexerit observare, si propter ejus
negligentiam aliquid difficultatis emerse-
rit, per superiorem iudicem animadversio-
ne debita castigetur: nec pro ipsius præsu-
matum processu, nisi quatenus in causa
legitimis constiterit documentis.

XXXIX. De restitutione danda contra pos- sessorem, quæ non rapuit ipse.

Sæpe contingit quod spoliatus inju-
ste, per spoliatorem in alium re trans-
lata, dum adversus possessorem non sub-
venitur per restitutionis beneficium spo-
liato, commodum possessionis amisso pro-
pter difficultatem probationis, jus pro-
prietatis amittat effectum. Unde non ob-
stante civilis juris rigore sancimus, ut
si quis de cetero scienter rem talem ac-
ceperit, cum spoliatori quasi succedat in
vitium, eo quod non multum intersint,
præsertim quoad periculum animæ, de-
tinere injuste ac invadere alienum, con-
tra possessorem hujusmodi spoliato per re-
stitutionis beneficium succurratur.

XL. De vera possessione.

Contingit interdum, quod cum acto-
ri ob contumaciam partis adversæ ad-
judicatur causa rei servandæ possessio,
propter rei potentiam sive dolum actor
infra annum rem custodiendam nancisci
non potest, vel nactam amittit: & sic
cum secundum assertionem multorum
possessor, reportat commodum de mali-
tia sua reus. Ne igitur contumax me-
lioris, quam obediens, conditionis exi-
stat: de canonica æquitate sancimus, ut

T. II

in

ANNO
CHRISTI
1215.* MS. Max.
nomina.* MS. Max.
declaretur
& def.MS. Max.
De restitu-
tione spo-
liationis.Ibid. tit. 13.
de restit.
spol. c. 18.
sæpe.MS. Max.
De posses-
sione custo-
diæ propterIbid. l. 2. tit.
13. de do-
lo c. 9.
Contingit.